

מסורת הש"ס

^(א) [עִיבוּדִין יִשְׁנִין] (ג' י"א לך, ג' כחכות לב: ד' ג:א]; ^(א) [בְּדִלְתָא בְּנִדְרִים מִתְּאַ], ^(א) [שְׁנַת ג': י:א], ^(א) וְהָא בְּחֻקֵּי טַמְאָה רִשָּׁה] (ח' י"ל טרף, ט' גיר' רש"א,

תורה אור השלם

1. לא תרַצַח לא תנַאף לא תגנב לא תעֲנֶה בְּרַעַךְ עַד שָׁקֶר;

שמות כ יב
וְעֵשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאַחֲיוֹ וּבְעֶרְתָּ דָרָע מִקֶּרְבֶּךָ; דברים יט יט

הגהות הב"ח

^(א) גמ' המראה והא מיבעיא: ^(ב) שם ורב דאמר כר' יוחנן: ^(ג) רש"י ד"ה והא כר' אלה פריך דלוקימנא: ^(ד) תוס' ד"ה אמר וכו' במקומו ואינו ניכר: ^(ה) ד"ה מניא וכו' טמא דאע"פ הדורו צעייטו וכו' מ"מ הכבר אינה מקבלת: ^(ו) ד"ה לוקין וכו' פ"י רש"י מקרא: ^(ז) (ו) בא"ר מסכת מביאא לידי תשלומין כלומר איט גרין;

מוסף רש"י

ומראיהו כמראה יין כו' לא פסלוהו. דלע"ג צילאנ ג' לוגין שלמים, כיון דחומייהו דחמרי לא פסלי (וחולין כו:). שנפל לתוכן קורטוב חלב. שאיט דושה את מראה המים, ומראיהו כמראה מים. כיון דליכא שיעורא בנמא לא פסל, דרבנן תתמי צעו, שיעורא וחומתא (שם). הכל הולך אחר המראה. דכי דאי צולאנ ברישא בטר חומתא ואמרת לא פסלוהו, סיפא נמי יול בטר חומתא ואמרת פסלוהו (שם). לא שמיטא לי הא שמיטתא. דרב יוסף תלמידו דרב יהודה שאול תלמיד של רב ושמאל, ותלה רב יוסף ונעקר תלמודו, וכשהיה שומע מיומרא דרב ושמאל ואיט מוכר לאותה שמיטה, תתמיה ולא תלמידו של רב יהודה איז ולא אמר לי שמועה זו ואיני תלמידו מוכירו (נדה לט. ע"פ נדרים סא.). את אמרת לה ניהליך. קודם חולין (נדה לט.). שלא השם המביאן לידי מכות כו'. המקרא המביאו לידי מלקות איט מביאו למשלומין, מלקות מלא תענה, משלומין מכאשר זמם, ויבין שני שמות הן חייב על שניהם (כתובות כב:).

ביצד העדים

חסר קורטוב גרסינ הכא ברישא וצסיפא: לא פסלוהו. משום דחסרו קורטוב אצל אי הוו מעיקרא שלשת לוגין שלמים ונפל לתוכן קורטוב יין ומראיהו כמראה יין פסלוהו. והא דמני רבי חיאל הורידו את המקוה כי האי תנא סבירא ליה: לא פסלוהו. טעמא דסיפא נמי משום דחסר קורטוב הוי וגבי

יין נמי הוי מני למיתני כי האי גוונא ברישא וניתנינהו בחדא צבא הכי שלשת לוגין מיס חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין או חלב בין שמראיהו כמראה מים בין שמראיהו כמראה יין לא פסלוהו אלא כי אורחא דמילתא קמני להו שהיין שהוא אדום הופך את המים ממראיהו אצל החלב אין דרכו להפוך את מראיתו: הכל **הולך אחר המראה**. וגבי יין אפילו הוו מעיקרא שלשת לוגין שלמין כיון דמראיהו כמראה יין לא פסלוהו. ורב כותיה סבר ליה וגבי חלב אע"ג דמעיקרא חסר קורטוב הוו משלים להו חלב: והא **מיבעיא צעי לה כו'**. אהא ^(א) פריקין דלוקימנא לרב כרבי יוחנן בן נורי ולא כרבנן: **דצעני רב פפא**. רב דאמר לעיל לא פסלוהו היכי תני מי תני חסר קורטוב ברישא ואי הוו שלמים פסלו ודלא כרב ואיהו דאמר כר' יוחנן או דלמא רב לא תני ברישא חסר קורטוב ואמרה למילתיה דלעיל אפילו כרבנן דרבנן תרוייהו צעו שיעורא וחומתא ורב דאמר כדברי הכל דכולי עלמא חזותא מיהת צעינן: **לרבא פשיטא** ליש.

דרב תני חסר קורטוב ברישא דלא צעי תנא קמא אלא שיעורא ורב דקפיד נמי אחזותא כר' יוחנן בן נורי אמרה למילתיה: **אמר רב יוסף לא שמיטא לי הא שמעתא**. תלמידו של רב יהודה איז ולא שמעמי מפיו שמועה זו דלמרחן לעילי) בשמיא ג' לוגין מיס שנפל לתוכן כו': **א"ל אביי כו'**. רב יוסף חלה ושכח תלמודו^(א) והיה אביי מוזכרו מה שקיבל הימנו: **ואם אמרם יפה**. כששנית משנה זו אמרת לנו עליה היאך מיומרא דרב יהודה אמר רב ופירשת לנו דרב לא הוה תני חסר קורטוב ברישא ואמר למילתיה לדברי הכל: **העובל שם**. באתו מקום: **לא עלתה לו טבילה**. שמא כל מיס שהיו בחצית עומדים יחד ושמא בא זה ראשו ורובו במיס

שאזינן וזה אחד מן הפוסלין את התרומה: **אי אפשר לשלשם לוגין כו'**. לא גרסינ דהא ודאי אפשר. אלא חיישינן לשמא וסיפא דמילתא מוכחא דמשום שמא הוה דאמרינן לקמן טעמא משום דמוקמינן גברא אחזקיה: **סניא נמי הכי**. דחיישינן בים הגדול למשקין הנופלין בו שהם עומדים במקומם: **חציה של יין גרסינן** צברייתא והכי גרסינן בתוספתא (דמקואות פ"ה ה"ט): **וכן ככר של תרומה שנפל שם**.

אחר שטבל זה ועלה: **טמא**. שמא היין עומד במקומו ונטמא מחמת האדם וחזר וטימא את הככר: **מאי וכן**. פשיטא כיון דחיישת לשמא היין עומד במקומו איכא לימחש שנטמא הככר: **מהו דסימא**. אף על גב דלגבי טבילה חיישינן לגבי ככר לא חיישינן דהא מילתא ספיקא היא אי קאי יין צדוכתיה אי לא וגבי גברא הוה דאמרינן לא עלתה לו טבילה אוקי גברא אחזקיה **"והוא טמא** היה ובטבילת ספק אתה בא לטהרו אל מטהרנו מספק והכא נמי אוקי תרומה אחזקה והיא בחזקת טהורה קיימא קמ"ל: **בתנ"י** **שלא השם המחייבו מלקות מחייבו פסולמין**. מלקות משום לא תענה ותשלומין משום כאשר זמם: **השם המקרא: כל המשלם אינו לוקא**. דכתיב כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות. ובמסכת כתובות (דף נב:) מקשינן ונימא כל הלוקה אינו משלם וילקו כל הזוממין ולא ישלמו ומשנינן בפירוש רבתא מורה עדים זוממין למשלומין וילין לה תסם: **אין לוקין אלא ארבעים**. משום כאשר זמם אצל משום לא תענה לא לקי כדמפרש בגמרא: **גב' מוילא**

מעידנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין דברי ר' מאיר. פ"י לוקין שעברו על לא תענה ומשלמין מדרבתיך ועשייתם לו כאשר זמם. וחכ"א כל המשלם אינו לוקה

פרק ראשון מכות

ד.

אמר רב יהודה **אמר** רב חבית **מלאה** מים. כך גיר' הקונטרס וקאמר לא עלתה לו טבילה משום מיס שאזינן ולא נראה דהא מדשוי לכו השקה כמחזירים לטהרם מטומאה הוא הדין לענין טבילה נמי ועוד דאמרינן צביצה (דף יח: ושם) מטבילין כלי על גבי מימיו לטהרו והכי סלקא ליה טבילה לגו מנא הא המיס צבתוכו שאזינן ולא מיערבזי ובהשקה בעלמא ^(א) עדקי להו אלא ודאי נעשין מחוזרין גם לענין טבילה לכך נראה דגרסינן במילתיה דרב יהודה חצית מלאה יין ולכן לא עלתה לו טבילה דמי היס קוו וקיימי ושמא עדיין הוא צבור ועומד במקומו ^(ב) ואיסור ניכר וטובל ביין אצל נהרס בעלמא לא דודאי מתערבז במיס ואז לא היה צעין ועלתה לו טבילה ומיירי ביין לבן שאינו משנה מראית המיס דאי ציינן אדום ניחוי אס שינה מראית המיס אס לא: **תניא** נמי הכי **חבית מלאה יין**. וגם רש"י לא גריס הכא מים כי אס יין דאס לא כן מאי קאמר וכן ככר של תרומה שנפל לשם טמא ^(א) והא ^(ט) [אפי'] צעיייהו ולא נתערבו מ"מ אינה מקבלת טומאה (וטהרה) [דטהרין] צהשקה דהרי הס מחוזרין למקוה והכי תנן צביצה (דף יח:):

מטבילין כלי ע"ג מימיו לטהרו: **לוקין ומשלמין שלא חשם המביאן** **לדיי מכות מביאן לדיי תשדומין**. פ"י ^(א) מקרא דמצינאן לידי מכות דהיינו מלא תענה אינו מצינאן לידי תשלומין אלא מקרא ועשייתם לו כאשר זמם ומש"ס לוקה ומשלם משמע דאי ליכא אלא חד קרא אינו לוקה ומשלם וקשה הא אמרי' כהשוכר את הפועלים (ב"מ דף טא. ושם) החוסס פי פרה לדוש זה לוקה ומשלם אע"ג דליכא אלא חד לאו דלא תחסוס לכך פירש ה"ר מאיר מצורגוני דה"ק שלא השם המצינאן לידי מכות ^(א) אינו כריך להצינאן לידי תשלומין דתשלומין לא צעו אזהרה דאי צעו אזהרה ודאי לא לקי דלא למלקות אחא כי אס פשיטא ליה. וראינו משניות מדוקדקות שאין כתוב בהן ברישא דמנותיק חסר קורטוב א) וקיימא לו כרב לדברי הכל ^(ב) קורטוב מפורש בהמוכר את הספינה (דף צ:) שהוא חלק א' מח' במשניות: רב יוסף כשחלה איעקר ליה תלמודיה ושכח ממנו לפיכך היה אומר לא שמיטא לי הא שמעתא וכך מפורש בנדרים: אמר רב חבית מליאה מיס שנפל לים הגדול הטובל באותו מקום לא עלתה לו טבילה לפי שאי אפשר ^(א) לג' לוגין מיס שלא יהיו במקום אחד. ותניא כוותיה. ודווקא בים הגדול דקוו וקיימי מים אבל בנהרות דמשיכי לא. תניא בתוספתא (לחבית שנשברה בים ומרא' אותו מקום כמרא' יין הטובל באותו מקום לא עלתה לו טבילה ולא עוד אפילו נפל שם ככר של תרומה טמא: **מתני**

כד א ב מ"י פ"ו מהל' מקואות הלכה יא סמג עשין רמת טוש"ע י"ד ס"י רח סעף כג: **כה ג מ"י** שם הל' ח [ז"ל פ"ו הל' ין סמג שם: **כה ד [שם]:** כו ה מ"י פ"ח מהל' עדות הל' א ופ"ח מהלכות סנהדרין הלכה ב טס"מ ס"י לח: **כו ו מ"י** פ"ח מהל' עדות הל' א סמג עשין קי:

רבינו חננאל

[חסר קורטוב] מים שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהו כמראה היין ונפלו למקוה לא פסלוהו. ג' לוגין חסר קורטוב ונפל לתוכן קורטוב חלב והרי מראיהו כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו. ר' יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר הנראה: ואקשינן. איני דפשטה רב כר' יוחנן בן נורי ור' חייא כרבנן והא רב פפא מביעיא הוה בעי לה (ואמר) והוה אמר רב ברישא דמתני' הכי תני לה ג' לוגין מיס חסר קורטוב ונפל לתוכן קורטוב יין לא פסלו המקוה הא ג' לוגין מיס שנפל לתוכן קורטוב יין פסלי המקוה ור' יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר הנראה וכיון שמראיהו כמראה יין אצ"פ שנפל לתוך ג' לוגין לא פסלו המקוה ורב דאמר כר' יוחנן בן נורי או דלמא רב תמניתינ ג' לוגין שנפל לתוכן קורטוב יין לא פסלו המקוה תני לה ורב דאמר לדברי הכל ור' יוחנן בן נורי בחלב הוא דפליג ואספיק דקתני ג' לוגין חסר קורטוב הוא דפליג אבל ארישא מודה. ואמרינן רב פפא הוא דמביעיא ליה אבל רבא פשיטא ליה. וראינו משניות מדוקדקות שאין כתוב בהן ברישא דמנותיק חסר קורטוב א) וקיימא לו כרב לדברי הכל ^(ב) קורטוב מפורש בהמוכר את הספינה (דף צ:) שהוא חלק א' מח' במשניות: רב יוסף כשחלה איעקר ליה תלמודיה ושכח ממנו לפיכך היה אומר לא שמיטא לי הא שמעתא וכך מפורש בנדרים: אמר רב חבית מליאה מיס שנפל לים הגדול הטובל באותו מקום לא עלתה לו טבילה לפי שאי אפשר ^(א) לג' לוגין מיס שלא יהיו במקום אחד. ותניא כוותיה. ודווקא בים הגדול דקוו וקיימי מים אבל בנהרות דמשיכי לא. תניא בתוספתא (לחבית שנשברה בים ומרא' אותו מקום כמרא' יין הטובל באותו מקום לא עלתה לו טבילה ולא עוד אפילו נפל שם ככר של תרומה טמא: **מתני**

א) וכן פ' כל המפרשים דמתני' ועי' תוס' רע"ק שם ועי' בתוס' שני' כאלן: ^(ב) נראה שבין רבינו בזה דאין הולכין אחר המראה רק בגדל לתוכן יין דלמאי כד"ה אצל צסיפא קיי"ל כמ"ך דאין הולכין אחר המראה וכן פסקו הפוסקים: ^(ג) עי' ריש"ב: ^(ד) עיין בחי' הרמב"ן שכתב וכן ר"ח הביא זו המוספתא כאלן בלשונה וכו' אלא שאין זה מחזור צעיי וכו':